Obsolescencia y derecho a reparar

1. Obsolescencia planificada y percibida

Obsolescencia planificada (o programada). El fabricante decide desde la fase de diseño cuánto va a durar el producto, y esa vida útil se calcula con anticipación. Pasado ese tiempo, el producto deja de funcionar bien o se vuelve inservible, y el consumidor tiene que repararlo o reemplazarlo. Se estudia el tiempo óptimo para que el producto falle sin que el consumidor pierda la confianza en la marca.

Obsolescencia percibida (psicológica o subjetiva). El producto sigue funcionando, pero se vuelve "viejo" a los ojos del consumidor. La empresa renueva el aspecto del producto cada cierto tiempo para que el anterior parezca anticuado y se compre el nuevo. También se manipula la mente del consumidor con publicidad para que considere obsoletos los objetos que no están "a la moda".

Fuentes

- Economipedia, *Obsolescencia*: https://economipedia.com/definiciones/obsolescencia.html
- Sage, *Diccionario empresarial: obsolescencia*: https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/obsolescencia/
- Lifeder, *Obsolescencia programada*: https://www.lifeder.com/obsolescencia-programada/

2. Tres ejemplos reales y su tipo

Ejemplo 1: el cártel Phoebus (focos, 1924)

Tipo: planificada (de calidad o durabilidad).

El 23 de diciembre de 1924 los principales fabricantes de focos se reunieron en Ginebra y fundaron el cártel Phoebus. Los fabricantes enviaban muestras a un laboratorio en Suiza, y quien se pasaba del límite de 1,000 horas pagaba multas. En una década, la vida promedio de un foco bajó de 2,500 a 1,200 horas.

Fuentes: https://sustainably.substack.com/p/1924-the-phoebus-cartel-conspiracy-of-light-bulbs y https://alittlebithuman.com/planned-obsolescence-lightbulb-conspiracy/. Para una fuente en español: Vázquez, G. (2015), *Obsolescencia programada: historia de una mala idea*, UAEH.

Ejemplo 2: iPhone antiguos y actualizaciones de software (2017-2020)

Tipo: planificada (por software).

En febrero de 2020 Apple recibió en Francia una multa de 25 millones de euros por prácticas comerciales engañosas por omisión. La denuncia venía de la asociación HOP, tras quejas de miles de usuarios de iPhone 6, SE y 7. Como no se podía volver al sistema anterior, muchos consumidores tuvieron que cambiar la batería o comprar un teléfono nuevo.

Matiz importante: los investigadores franceses descartaron el delito de obsolescencia programada y se enfocaron en la falta de información a los usuarios. Por eso conviene escribir que Apple fue multada por no informar, no por "obsolescencia programada" como delito. Apple sostiene que la medida protegía a

los equipos con baterías viejas. Italia también multó a Apple con 10 millones de euros y a Samsung con 5 millones en 2018.

Fuentes: https://guardian.ng/?p=1106014 y https://vanguardia.com.mx/articulo/apple-debera-pagar-una-multa-de-25-millones-de-euros-en-francia

Ejemplo 3: moda por colecciones

Tipo: percibida.

La moda trabaja por colecciones, así que prendas en perfecto estado parecen obsoletas solo porque son de hace varias temporadas. Economipedia también usa el sector textil como ejemplo de obsolescencia percibida.

Fuentes: https://blog.nu.com.mx/obsolescencia-programada-por-que-las-cosas-no-estan-hechas-para-durar/ y https://economipedia.com/definiciones/obsolescencia.html

> *Nota: si el programa usa otra clasificación (de función, de calidad y de deseo), Phoebus sería de **calidad**, el iPhone de **función o software**, y la moda de **deseo**.*

3. El derecho a reparar

Qué es. Es la legislación que permite a los consumidores reparar y modificar sus propios dispositivos, en casos donde el fabricante los obligaría a usar solo sus servicios. En la práctica implica acceso a piezas de repuesto, información técnica y servicios asequibles, sin bloqueos artificiales para los talleres independientes. Es una respuesta directa a la obsolescencia planificada.

Dónde ya es ley

- **Unión Europea (27 países).** La Directiva (UE) 2024/1799 entró en vigor el 30 de julio de 2024, y los estados miembros tenían 24 meses para incorporarla a su legislación; su aplicación plena comenzó el 31 de julio de 2026. Obliga a ciertos fabricantes a ofrecer reparaciones y piezas a precio razonable. Si el consumidor elige reparar en vez de reemplazar durante el periodo de responsabilidad del vendedor, ese periodo se amplía al menos doce meses. Se aplica solo a productos con requisitos de reparabilidad en la ley europea, como lavadoras, aspiradoras, celulares y tabletas. Alemania reportó que su ley de transposición entró en vigor el 23 de julio de 2026 (dato visto en una sola fuente; verificar antes de citarlo).
- **Reino Unido.** La ley sobre el derecho a reparar entró en vigor en 2021.
- **Estados Unidos.** No hay ley federal; avanza estado por estado. Colorado aprobó en 2023 una ley para equipo agrícola, y en 2023 se aprobaron leyes en Minnesota y California. La ley de Oregón entró en vigor en enero de 2025, y Colorado la amplió a "equipo electrónico digital" desde enero de 2026. Nueva York fue de los primeros estados en legislar sobre electrónicos de consumo, pero no se pudieron confirmar los detalles en estas fuentes.
- **Francia.** Tenía su propio marco: considera la obsolescencia programada un delito ambiental, con pena de hasta dos años de cárcel y 300,000 euros de multa. Sin embargo, el caso de Apple muestra que esa figura es difícil de probar en la práctica.

Fuentes

- Pacto Mundial, *Directiva (UE) 2024/1799*: https://www.pactomundial.org/leyes-directivas-normativas-sostenibilidad/directiva-ue-2024-1799-derecho-reparar-inmuebles/
- Wikipedia, *El derecho a reparar*: https://es.wikipedia.org/wiki/El_derecho_a_reparar
- SWI swissinfo (EFE), 30/07/2024: https://www.swissinfo.ch/spa/entran-en-vigor-las-normas-que-promueven-el-%22derecho-a-reparar%22-en-la-ue/85462265

Wikipedia sirve para orientarse, pero para entregar conviene apoyarse en las fuentes de la Unión Europea y en los medios citados.